

1500924-45.2022.8.26.0428

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: GUILHERME PINHO RIBEIRO

Comarca: Paulínia

Foro: Foro de Paulínia

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 26/06/2022

... pela desclassificação do crime de roubo majorado na forma tentada para os crimes de furto tentado e lesão corporal, em concurso, não comporta acolhimento.

O crime descrito no art. 157 do Código Penal tem como elementos a subtração de coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça. Embora haja alegação de que a princípio houve uma tentativa de furto e, em razão da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paulínia

Foro de Paulínia

2ª Vara

Praça 28 de Fevereiro, nº 180, Paulinia-SP - cep 13140-285

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500924-45.2022.8.26.0428 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500924-45.2022.8.26.0428

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2066189/2022 - DEL.POL.PAULINIA, 23499077 - DEL.POL.PAULINIA, 1026/22/319 - DEL.POL.PAULINIA, 2066189 -

DEL.POL.PAULINIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS PAULO ANDREU

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME PINHO RIBEIRO

Vistos.

Cuida-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP) em face de MARCOS PAULO ANDREU, já qualificado nos autos, na qual lhe imputa a prática do crime descrito no artigo 157, §2º, inciso VII, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

Narra-se na denúncia que no dia 10 de março de 2022, na madrugada, por volta das 01h, na Avenida José Paulino, 767, Jardim dos Calegaris, Paulínia/SP, o denunciado tentou subtrair em proveito próprio, mediante violência, coisa alheia móvel, pertencente à vítima José Carlos Pereira, somente não consumando o delito por

circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta ainda que a vítima dormia no ponto de ônibus e, ao acordar, foi abordado pelo denunciado, que trajava uma calça verde camuflada e uma camiseta vermelha. Nesse momento, o denunciado tentou subtrair um cordão de ouro que estava no pescoço do ofendido, bem como seu celular. Contudo, a vítima reagiu, negando-se a entregar os bens, momento em que o acusado lhe desferiu dois golpes de chave de fenda em seu rosto e se evadiu do local.

A denúncia foi recebida em 24 de março de 2022 (fls. 60/61).

Citado (fls. 76), o denunciado apresentou resposta à acusação (fls. 73).

Não constatada hipótese de absolvição sumária (CPP, art. 397), designou-se audiência de instrução e julgamento, na qual foi produzida a prova oral requerida pelas partes e, após, procedeu-se ao interrogatório. Não houve requerimento de diligências complementares (CPP, art. 402).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos exatos termos da denúncia, pugnando pela fixação de regime inicial fechado de cumprimento da pena.

A defesa requereu a absolvição por não ser o acusado o autor do delito. Apontou a inexistência de exame de corpo de delito na vítima, a invalidade do reconhecimento procedido por fotografia. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do delito para furto tentado em concurso com o crime de ameaça.

Após, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada na qual veiculada imputação da prática do crime descrito no artigo 157, §2º, inciso VII, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

A preliminar suscitada pela defesa, que busca a declaração de nulidade do reconhecimento procedido em solo policial não comporta acolhimento. O procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal consiste em orientação às autoridades policial e judicial, não havendo que se falar em invalidação do reconhecimento se realizado de forma ligeiramente distinta. Ademais, a prova mostra-se válida quando corroborada por outros elementos contidos nos autos, fatos estes que serão oportunamente ventilados nesta sentença. Assim, REJEITO a preliminar suscitada.

Não há outras questões preliminares a serem analisadas, tampouco vícios processuais a serem sanados. Não se implementou prazo prescricional, tampouco outra causa extintiva de punibilidade no curso da persecução penal. Resta, por conseguinte, o exame do mérito.

A materialidade está suficientemente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05), pelo boletim de ocorrência (fls. 11/13), auto de exibição/apreensão (fls. 08), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo, conforme ata e mídia.

Quanto à autoria, a vítima José Carlos Pereira, ouvida em solo policial (fls. 09), aduziu que (a) no dia dos fatos bebeu cervejas em uma bar, vindo a parar em um ponto de ônibus “para dar uma melhorada”, vindo a dormir, (b) neste momento, foi abordado por um indivíduo de cor branca, trajando calça verde camuflada e camiseta de cor vermelha, o qual tentou lhe roubar o celular e o cordão de ouro que ostentava em seu pescoço, (c) tendo em vista sua reação, o indivíduo que tentava

lhe roubar deferiu-lhes dois golpes com uma chave de fenda em seu rosto, vindo a fugir, (d) ato contínuo, avistou uma viatura da Guarda Municipal, para quem pediu ajuda, (e) foi socorrido por ambulância do SAMU, permanecendo sob observação médica. Conforme se depreende do Auto de Reconhecimento de fls. 10, a vítima reconheceu o acusado Marcos Paulo Andreu em solo policial.

Em juízo, a vítima confirmou os fatos anteriormente narrados. Acrescentou que estava sentado no ponto de ônibus e o acusado colocou uma chave de fenda em sua clavícula. Ato contínuo, houve luta corporal que ocasionou ferimentos em seu queixo. Posteriormente, provavelmente em razão do sangramento ocorrido, o réu tentou se evadir do local correndo, passando a vítima e perseguiu-o, mas perdendo-o de vista. Acabou por encontrar uma viatura da Guarda Municipal, passando a descrição do sujeito que acabara de lhe abordar. Afirmou que nenhum pertence foi efetivamente subtraído, e que no mesmo dia os guardas efetuaram a prisão do acusado, sendo o reconhecimento feito presencialmente.

Já a testemunha Maximilian Gottfried Hubinger Sobrinho, guarda municipal, ouvido em audiência, relatou que (a) estava em patrulhamento pela área central da cidade e, em razão do avançado horário, havia pouca circulação de pedestres, (b) visualizaram a vítima correndo atrás do acusado, (c) a vítima foi até a viatura e deu as características do roubador, tendo ele e seu companheiro de farda realizado a prisão em flagrante do réu, (d) o reconhecimento foi procedido no próprio local dos fatos, antes de a vítima ser conduzida para o atendimento médico.

A testemunha Adiel Antônio da Silva, guarda municipal, ouvido em audiência, relatou que (a) estava em patrulhamento quando se depararam com a vítima sangrando, momento em que alegou ter sido vítima de tentativa de roubo naquele exato momento, (b) após receberem a descrição do indivíduo, realizaram a prisão em flagrante do acusado, (c) no momento da prisão, o réu lhes confessou a tentativa de subtração, mas disse que não havia batido na vítima, (d) ao procederem a revista pessoal do acusado, encontraram uma chave de fenda.

Por fim, o acusado Marcos Paulo Andreu, em solo policial (fls. 14/15), alegou que (a) estava em sua casa, quando decidiu ir até o posto de gasolina comprar cigarros, (b) ao sair de sua residência, dobrou a esquina, e visualizou um indivíduo sair cambaleando de um estacionamento onde são vendidos espetos, (c) atravessou a rua em que a vítima se encontrava, e foi logo abordado pelos guardas municipais que lhe acusaram do crime em apreço, (d) questionado sobre os itens que estavam em sua posse, disse estar apenas com sua carteira e uma chave de fenda, "pois a usa para trabalhar".

Em juízo, ao ser interrogado, o réu alegou que (a) chegou em casa da Igreja por volta das 21h, jantou e ficou com sua companheira, (b) por volta das 23:30 foi buscar cigarros no posto que fica em frente ao fórum, (c) visualizou dois indivíduos correndo, e logo em seguida já avistou o giroflex da viatura ligado, com um dos guardas municipais com arma em punho acusando-o de ter praticado um roubo naquele momento, (d) não estava com uma chave de fenda no momento da abordagem, não sabendo sua procedência, (e) um dos guardas que participou da abordagem lhe disse que era seu horário de jantar e, portanto, pegaram ele para "resolver" o crime ali mesmo, (f) foi agredido pelos guardas e, nesse momento, a chave de fenda caiu de sua mão.

Verifica-se que a versão apresentada pelo acusado em solo policial diverge ligeiramente daquela apresentada em juízo, principalmente no ponto relativo à posse da chave de fenda. Por outro lado, a narrativa dos guardas municipais e da vítima se mostraram coerentes e seguras.

A princípio, a justificativa apresentada pelo réu relacionada ao local em que se encontrava no local da abordagem não parece crível. Alegou que havia saído de casa,

por volta das 23:30 de uma quinta-feira, para comprar cigarros. Mencionada tese não se mostra dotada de maiores embasamentos, diante do quadro ora apresentado.

Ainda, o fato de estar com uma chave de fenda no momento da abordagem, instrumento este apontado pela vítima como objeto da violência perpetrada, torna a tese da acusação forte e robusta para justificar o pleito condenatório. Durante o interrogatório, inicialmente, o acusado negou que estava na posse de mencionada instrumento, alegando que apenas teve contato com o objeto na delegacia de polícia.

Ocorre que durante o próprio interrogatório, após indagações deste Magistrado, o acusado disse, em dado momento, que durante a abordagem da guarda municipal a chave de fenda teria "caído de sua mão". Após questionamentos acerca do aduzido, alegou que o instrumento teria sido colocado em suas mãos, pelos guardas municipais, no momento da abordagem, quando já se encontrava algemado.

A tese defensiva não comporta acolhimento, tendo em vista a contradição existente - inicialmente disse que somente teve contato com a chave de fenda em solo policial, posteriormente apontou que ainda na abordagem os guardas municipais "plantaram" a prova -, bem como a ausência de sentido na própria narrativa.

Por fim, cumpre salientar que durante as declarações prestadas em Delegacia, o acusado afirmou que estava sim na posse de uma chave de fenda, justificando que era um instrumento de seu trabalho (fls. 14/15).

Quanto à tese ventilada pela defesa técnica do réu, que pugnou pela desclassificação do crime de roubo majorado na forma tentada para os crimes de furto tentado e lesão corporal, em concurso, não comporta acolhimento.

O crime descrito no art. 157 do Código Penal tem como elementos a subtração de coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça. Embora haja alegação de que a princípio houve uma tentativa de furto e, em razão da reação da vítima, a lesão corporal foi efetivada, tal fato não se mostra apto à desclassificação pretendida, pois presentes tanto a subtração - ainda que tentada -, quanto a violência real empregada.

Diante do acervo probatório produzido, verifica-se que a prova é suficiente para constatar a tentativa de subtração de pertences da vítima, mediante o emprego de violência, não consumada a empreitada criminosa em razão de ter o ofendido resistido à empreitada criminosa. Por esta razão, o roubo foi praticado na modalidade tentada.

Assim, o resultado conjunto das provas coletadas durante a instrução processual é suficiente considerar que o acusado concorreu para a prática do fato.

A tipicidade da conduta, por força da teoria da indiciabilidade (*ratio cognoscendi*) acarreta a presunção (relativa) de sua ilicitude. Esta, por sua vez, não foi afastada pela demonstração de circunstâncias aptas a gerar dúvida razoável quanto à configuração de qualquer excludente (legal ou supralegal) de ilicitude.

De outro lado, quanto à culpabilidade, observa-se que o agente é imputável e que não estão demonstradas causas de exclusão do potencial conhecimento da ilicitude do fato ou da exigibilidade de conduta diversa. Assim, não foram comprovadas causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade.

Constata-se que o acusado praticou conduta típica e ilícita pela qual é culpável, de modo que, preenchidos os três estratos do conceito analítico de crime, mostra-se imperativa a condenação penal.

Quanto a causas modificativas da pretensão punitiva, verifica-se que o acusado é

tecnicamente primário e de bons antecedentes (fls. 57/59). Incide a causa de aumento prevista no art. 157, parágrafo 2º, inciso VII, CP, tendo em vista o emprego de arma branca, consistente em chave de fenda, cujo auto de exibição/apreensão se encontrada encartado a fls. 08. Verifica-se, ainda, a causa de diminuição consistente na tentativa (art. 14, II, CP).

Passa-se então à aplicação da pena, com base nas diretrizes constantes dos arts. 59 e 68 do CP, à luz do princípio da individualização das penas (CR/88, art. 5º, XLVI).

Na primeira fase, a culpabilidade (grau ou nível de reprovabilidade da conduta) não transcende aquela inerente à conduta típica praticada. Quanto aos antecedentes, o réu é primário e de bons antecedentes. Quanto às circunstâncias do crime, não constato elementos aptos à exasperação nesta fase. Os motivos e as consequências da infração penal não transbordam o ordinário à espécie. Por fim, em relação ao comportamento da vítima, esta não contribuiu para a prática do crime.

À luz do exposto, no caso, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem nem atenuantes e nem agravantes.

Na terceira fase, incide a causa de aumento consistente no emprego de arma branca (art. 157, parágrafo 2º, inciso VII, CP), consistente em uma chave de fenda. O intervalo da fração de aumento é variável de 1/3 a 1/2 da pena. Entendo que a arma branca em apreço, embora apta a causar lesões na vítima, não permite a exasperação da pena em fração superior ao mínimo legal, razão pela qual fixa-se a pena definitiva em 05 anos e 04 meses de reclusão, além do pagamento de 13 dias-multa.

Há, no entanto, causa de diminuição atinente à tentativa (art. 14, parágrafo único, CP), com montante redutivo variável entre 1/3 a 2/3 da pena. Para a valoração, deve-se considerar o inter criminis percorrido, havendo menor redução quanto mais próxima da consumação delitiva.

No presente caso, constato que a vítima reagiu logo que abordado pelo acusado, não chegando sequer a ter os objetos da subtração em sua posse. Vale ressaltar que o roubo é classificado como crime de natureza patrimonial e, portanto, embora haja violência contra a pessoa, o critério a ser utilizado para a fixação do percentual da tentativa está relacionado à transferência da posse – por maior estranheza que possa causar. Assim, considero que a redução, pela tentativa, deve ocorrer no patamar máximo, qual seja, de 2/3.

Por tais razões, fixa-se a pena definitiva em 01 ano, 09 meses e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 04 dias-multa.

Quanto ao valor do dia-multa, à luz dos arts. 49, § 1º, e 60 do CP, deve ser fixado no seu grau mínimo, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente quando do pagamento, já que, ao que consta dos autos, o réu não auferia renda superior a um salário mínimo. A pena deve atualizada pelo INPC/IBGE, refletido na Tabela Prática do TJSP, até o efetivo pagamento.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, ante o quantum da pena privativa de liberdade, observando-se as circunstâncias judiciais supra valoradas, fixa-se o regime inicial de cumprimento como o regime aberto.

Quanto à detração, em atenção ao art. 387, § 2º, do CPP, verifica-se que foi decretada a prisão cautelar do acusado no curso da persecução penal. Contudo, o lapso não interfere na fixação do regime inicial, pois fixado no mais brando

existente.

Quanto à fixação de valor mínimo a título de reparação de danos (CPP, art. 387, IV), a ausência de pedido impede a sua fixação por força dos princípios da demanda, da adstrição e do contraditório.

Praticado o delito com violência ou grave ameaça, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por expressa vedação legal (artigo 44, inciso I, do Código Penal).

Presentes os requisitos legais, concedo, com fulcro no art. 77 do Código Penal, a SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento, uma vez que não há, aparentemente, dano material a ser reparado, das condições previstas no art. 78, § 2º, "a", "b" e "c", do mesmo Codex.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia, a fim de CONDENAR o acusado MARCOS PAULO ANDREU ao cumprimento de 01 ano, 09 meses e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 04 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, em regime aberto, em razão da prática da infração penal descrita no artigo 157, §2º, inciso VII, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

Outrossim, SUSPENDO CONDICIONALMENTE a execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento, pelo acusado MARCOS PAULO ANDREU, das condições previstas no art. 78, § 2º do Código Penal: a) não frequentar lugares de reputação duvidosa; b) não se ausentar da Comarca onde reside, sem autorização judicial; e, c) comparecer pessoalmente em Juízo, todo mês, para informar e justificar suas atividades.

Verifica-se que a fixação do regime inicial aberto é incompatível com a manutenção da prisão cautelar, cuja revogação se impõe. Ademais, houve suspensão condicional da pena privativa de liberdade, fato que não se compatibiliza com a manutenção da prisão preventiva. Por tais razões, revoga-se a prisão preventiva determinada no curso do processo.

Expeça-se alvará de soltura clausulado, imediatamente.

Quanto à multa, por se tratar de multa aplicada de modo cumulado, intime-se para pagamento no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 686), sem prejuízo da expedição de guia definitiva quanto à pena privativa de liberdade e da intimação para pagamento das custas (NSCGJ/SP, art. 480, caput e § 1º). Recolhida a multa, comunique-se ao Juízo da Execução Penal competente para a execução da pena privativa de liberdade/pena restritiva de direitos imposta (NSCGJ/SP, art. 480, § 2º).

Não sendo promovido o pagamento, expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público.

Custas pelo réu (CPP, art. 804). Suspensa a exigibilidade em razão da hipossuficiência presumida da pessoa natural e também constatada pela representação por advogado dativo e pela instrução processual (CPC, art. 98, § 3º, c/c CPP, art. 3º).

Expeça-se certidão de honorários ao advogado dativo, se o caso, em percentual compatível com a fase processual, em caso de nomeação promovida com base no convênio OAB/DPE-SP.

Transitada em julgado, expeça-se guia de execução definitiva (Resolução n. 113/2010-CNJ) e promovam-se as anotações e comunicações necessárias (CPP, art. 809), inclusive ao Tribunal Regional Eleitoral, em atenção ao art. 15, III, da

CR/88, e ao Instituto de Identificação (IIRGD-SP).

Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º). Publique-se. Intimem-se, inclusive a vítima, preferencialmente por meio eletrônico (CPP, art. 201, §§ 2º e 3º e Comunicado CG n. 262/2020).

Paulinia, 26 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA